SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3013966 - DF (2025/0291067-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO MESSOD AZULAY NETO**
AGRAVANTE	:	GEOVANE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por **GEOVANE OLIVEIRA DA SILVA** contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ele manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que negou provimento à apelação interposta pelo agravante.

O agravante foi condenado como incurso nas sanções do art. 33, *caput*, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (fls. 319-334).

O Tribunal de origem negou provimento, por unanimidade, à apelação em que a defesa pretendia que fosse reconhecida a atipicidade material da conduta, à luz do princípio da insignificância, uma vez que a quantidade de droga apreendida seria ínfima e, portanto, incapaz de causar lesão à saúde pública (fls. 427-457).

Interposto recurso especial com base no art. 105, inciso III, "a", da Constituição Federal, foi alegada violação aos arts. 33, e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e 386, *caput*, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 468-481).

A Corte local inadmitiu o recurso com base nas Súmulas n. 7 e n. 83, STJ (fls. 501-530).

A parte agravante sustenta a insubsistência dos óbices apontados na decisão de inadmissibilidade, e requer o conhecimento e provimento do recurso especial interposto (fls. 513-526).

Contraminuta apresentada à fl. 535.

Documento eletrônico VDA51612133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/10/2025 23:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 5cf23f3f-c9d8-43c3-b7bb-be7f7bd0edac

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer o princípio da insignificância e conceder ordem de *habeas corpus* de ofício para trancar o processo (fls. 567-576).

É o relatório. **DECIDO.**

Considerando os argumentos expendidos pela parte agravante para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade da origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial.

Nada obstante, é impossível conhecer do recurso com fulcro na Súmula n. 7, STJ.

De início, divirjo do posicionamento aduzido no parecer do Ministério Público Federal, por entender inaplicável à hipótese o princípio da insignificância. Isso porque o aludido princípio constitui causa supralegal de exclusão da tipicidade material e sua incidência depende do preenchimento dos vetores exigidos pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a condenação do agravante pelos seguintes fundamentos (fls. 443-448):

> "Verifico que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, narrado na denúncia, estão devidamente comprovadas nos presentes autos pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante n. 692/2020 - 31ª DP (id 64339064); Autos de Apresentação e Apreensão (id 64339065); Ocorrência Policial n. 2.541/2020-0 (id 64339066); Relatório da Autoridade Policial (id 64339083); Laudo de Perícia Criminal - Exames Preliminares da Substância (id 64339067); Laudo de Perícia Criminal Exame Físico-Químico (id 64339141), bem como pelas provas orais colhidas em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Narra a denúncia (id 64854861), em síntese: (...) que o réu, em 16 de setembro de 2020, por volta das 20h30, em via pública, próximo ao Colégio CEF 03, em Planaltina/DF, de forma livre e consciente, vendeu a MARILÂNDIA SOARES PRADES e CRISTIANO BATISTA DO NASCIMENTO uma porção de crack, embalada em sacos plásticos, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). No mesmo dia, em sua residência, situada na Quadra 20, Conjunto C, Casa 23, Planaltina/DF, o denunciado mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, vários fragmentos de crack, armazenados em um rack no seu quarto, igualmente sem autorização e em desacordo com determinação legal. O total de crack apreendido somou 0,23 g (vinte e três centigramas). Em sede judicial, o Agente de Polícia, PAULO VINÍCIUS ROQUE MOURÃO, responsável

Documento eletrônico VDA51612133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/10/2025 23:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 5cf23f3f-c9d8-43c3-b7bb-be7f7bd0edac

pelo flagrante do réu, relatou a dinâmica dos acontecimentos da seguinte forma (id 64339158, p. 7/8 – conforme transcrição da sentença): No ano de 2020 estava intensificando o monitoramento contra o tráfico de drogas no Pombal, Planaltina/DF, bairro que tem mais usuário de crack, os quais são cadastrados pela polícia; foram recebidas duas denúncias anônimas via DICOE, que notificaram especificamente "Bolinho", apelido de Geovane; Geovane já era conhecido pela Delegacia por ser bem ativo no mundo do crime quando ainda menor de idade, por atos infracionais análogos a crimes graves; o Acusado era sempre visto, durante o monitoramento, nas esquinas sem ocupação lícita; nas denúncias, informavam que Geovane era ativamente participante da Gangue do Pombal, na questão da disseminação das drogas, principalmente crack; Geovane atuava como traficante de esquina disseminando pequenas porções; no Pombal é difícil efetuar monitoramento, pois os criminosos já conhecem as viaturas descaracterizadas e o modus operandi da polícia; então resolveram fazer um monitoramento em trânsito, para abordar o momento em que as transações era realizadas; no dia dos fatos, conseguiram visualizar o momento em que Geovane trocava objetos em mãos com uma usuária conhecida Marilândia, a qual possui diversas ocorrências por posse de drogas; decidiram abordar ambos no mesmo momento; com Marilândia foi encontrada uma porção de crack; ela informou que tinha acabado de adquirir por R$10,00; com Geovane, foi encontrado o valor de R$40,00, em notas de R$20,00, R$10,00 e R$5,00; Marilândia disse que não informaria de quem havia adquirido pois temia por sua vida; dirigiram-se até a residência de Geovane e foram atendidos por sua tia Edna que autorizou a entrada dos policiais e informou o local do quarto de Geovane; no quarto, foram encontrados resquícios de crack e uma lâmina comumente utilizada para fracionar as porções de crack e o aparelho celular de Geovane; a usuária e Geovane foram abordados no mesmo contexto e no mesmo local, logo após a transação; quando visualizaram a viatura, tentaram cada um seguir por uma via, mas em seguida foram abordados. (destaques não constantes do original) A narração do fato delitivo foi corroborada pelo depoimento do Agente VALDECI CARDOSO DA MATA FILHO, que integrou a operação que resultou na prisão em flagrante do réu (id 64339158, p. 8 – conforme transcrição da sentença): Foram recebidas duas denúncias via DICOE informando que Geovane estaria traficando em sua residência e nas mediações inclusive próximo ao colégio CEF3, além dos demais colaboradores; o Pombal é o local de maior índice de tráfico de Planaltina /DF; a noite, o tráfico se intensifica; resolveram não ficar campanado e fazer o trabalho em trânsito, em movimento; no dia dos fatos, visualizaram a usuária Marilândia trocando objetos com Geovane; Marilândia é uma usuária bastante conhecida no Pombal; imediatamente, procederam a abordagem dos dois; com Geovane, foi encontrado R$40,00 e, com Marilândia, uma porção de crack; diante do estado flagrancial, seguiram para a residência de Geovane; foram atendidos pela tia de Geovane, Edna; foram encontradas porções de crack em cima de um rack, uma lâmina usada para cortar as porções de crack e o celular do acusado;

Documento eletrônico VDA51612133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/10/2025 23:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 5cf23f3f-c9d8-43c3-b7bb-be7f7bd0edac

Marilândia informou que havia comparado a porção de crack por R$10,00 mas não disse de quem havia comprado. (destaques não constantes do original) Em juízo, EDNA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, tia e mãe de criação de Geovane, narrou que (id 64339158, p. 9 – conforme transcrição da sentença): Estava em sua residência quando os policiais foram realizar uma busca residencial; autorizou a entrada dos policiais; foram encontrados resíduos de pedra de crack em cima de uma cômoda; a mãe e a irmã mais velha de Geovane são dependentes químicas; Geovane é usuário de drogas.. (destaques não constantes do original) Por sua vez, nos depoimentos prestados pelo apelante (id 64339158, p. 7), tanto no inquérito quanto em juízo, observam-se contradições relevantes quanto às circunstâncias da abordagem policial, ao contato com terceiros, à posse de dinheiro e aos objetos encontrados em sua residência, fragilizando sua versão defensiva e demonstrando contradições sobre os fatos narrados. Na fase inquisitorial, declarou que estava transitando em via pública, fazendo uso de loló, quando avistou os policiais e descartou a substância. Relatou que caminhava à frente de um casal, sem contato com eles, e que portava R$ 40,00 (quarenta reais), remanescente de R$ 60,00 (sessenta) recebidos por um serviço, tendo gastado R$ 20,00 (vinte reais) na compra de loló. Além disso, afirmou que não comercializava drogas e que, por essa razão, permitiu a entrada dos policiais em sua residência. Já em juízo, apresentou versão distinta, omitindo o uso de entorpecentes e alegando que estava indo para a casa de sua ex-mulher. Disse ter passado por um beco onde encontrou um casal, com quem subiu, mas que tomaram caminhos diferentes antes de sua abordagem pela polícia. Também afirmou não portar drogas e que o dinheiro era proveniente do trabalho, sem mencionar o valor inicial de R$ 60,00 (sessenta reais) ou o gasto anterior. Quanto aos objetos encontrados em sua residência, declarou que havia farelo de pedra e uma gilete, mas que não se recordava da existência de farelo de Crack ou da lâmina. O Laudo de Exame Físico-Químico n. 14795/2020 (id 64339141) constatou que os produtos apreendidos consistiam em uma porção de fragmentos de substância em formato de pedra amarelada, com massa desprezível, e uma porção de substância em forma de pedras de cor amarelada, totalizando 0,23 g (vinte e três centigramas) de massa líquida. A análise identificou a presença do alcaloide cocaína, extraído da planta Erythroxylum coca Lam, comumente conhecido na forma de crack. A substância apreendida é proscrita no Brasil, incluída na lista de entorpecentes da Portaria n. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo sua produção, comercialização e uso proibidos pela Lei n. 11.343/06. Portanto, rejeitada a tese de ausência de materialidade delitiva. Além da materialidade anteriormente demonstrada, a autoria também está devidamente comprovada pelas provas documentais e testemunhais amplamente reunidas nos autos. Consoante os elementos de prova constantes nos autos, o apelante foi flagrado em ação policial motivada por denúncias anônimas que indicavam sua participação na comercialização de drogas na região do Pombal, em Planaltina/DF, especialmente nas imediações do Colégio CEF 03. Os depoimentos dos

Documento eletrônico VDA51612133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/10/2025 23:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 5cf23f3f-c9d8-43c3-b7bb-be7f7bd0edac

> agentes de polícia responsáveis pelo flagrante evidenciam que o réu já era monitorado pelas autoridades por seu envolvimento com a traficância local, sendo apontado como integrante da "Gangue do Pombal", atuando na distribuição de pequenas porções de entorpecentes. No dia dos fatos, os policiais visualizaram uma transação entre o apelante e Marilândia Soares Prades, usuária conhecida da região, momento em que procederam à abordagem, encontrando uma porção de crack com a usuária e R$ 40,00 (quarenta reais) com o réu. Posteriormente, dirigiram-se até a residência do acusado, onde localizaram resquícios de crack, uma lâmina utilizada para fracionamento da droga e um aparelho celular. Além do testemunho policial, a tia e mãe de criação do réu, EDNA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, confirmou que autorizou a entrada dos policiais e que foram encontrados resíduos de pedra de crack em seu domicílio. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Físico-Químico n.º 14795/2020, que constatou a presença de cocaína na substância apreendida, destacando-se uma porção de substância em forma de pedras de cor amarelada, totalizando 0,23 g (vinte e três centigramas) de massa líquida. Destaca-se, ainda, que a autoria não se fundamenta exclusivamente no depoimento da usuária, como sustenta a Defesa, mas sim em um conjunto probatório consistente, composto pelos testemunhos dos agentes de segurança, pelos elementos apreendidos e pela análise laboratorial da substância. Nesse ponto, impende ressaltar que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. [...] No caso, a tese recursal se sustenta na atipicidade material da conduta, à luz do princípio da insignificância, na medida em que a quantidade de droga apreendida seria ínfima, "uma única porção de entorpecente", e, portanto, incapaz de violar o bem jurídico. No entanto, tem-se por incompatível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. A conduta da pessoa que difunde drogas ilicitamente, mesmo que em pequenas quantidades, é relevante para o âmbito jurídico, tendo em vista que põe em risco o bem jurídico protegido pela norma."

Com efeito, este Tribunal Superior possui firme posicionamento no sentido de que ao delito de tráfico de drogas não é possível aplicar o princípio da insignificância, por se tratar de crime contra a saúde pública e de perigo abstrato, a demonstrar a alta periculosidade social da ação. Tal circunstância atrai, portanto, o óbice da Súmula n. 83, STJ.

Documento eletrônico VDA51612133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/10/2025 23:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 5cf23f3f-c9d8-43c3-b7bb-be7f7bd0edac

Outrossim, a despeito da pequena quantidade do entorpecente apreendido no caso concreto, os policiais relataram que o agravante é pessoa conhecida no meio policial, investigado por fazer parte de organização criminosa que dissemina, em pequenas quantidades, a mercancia ilícita, situação ainda mais grave quando se observa que o delito foi cometido perto de uma escola, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

Noutro giro, cumpre rememorar que o direito processual é regido pelo princípio da dialeticidade, segundo o qual os recursos devem impugnar concreta e especificamente os fundamentos suficientes para manterem a íntegra da decisão recorrida, demonstrando, ponto a ponto, os motivos do eventual desacerto do julgado contestado.

Na espécie, entretanto, verifico que o agravante não enfrentou adequadamente os fundamentos que ensejaram a incidência do óbice apontado pelo Tribunal de origem para inadmitir o apelo nobre.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos, tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:

> "É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/11/2016)" (AgRg no AREsp n. 2.153.967/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 23/6/2023)
>
> "Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no AREsp n. 1.713.116/PI, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022)

Na espécie, o que se percebe é que o agravante busca não somente a rediscussão jurídica atribuível à narrativa fática, mas sim a reavaliação do conteúdo probatório produzido, medida que encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.

No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA51612133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/10/2025 23:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 5cf23f3f-c9d8-43c3-b7bb-be7f7bd0edac

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas, com base em provas materiais e depoimentos de policiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, considerando as alegações de insuficiência probatória e de destinação das drogas para consumo próprio.
III. Razões de decidir 3. A condenação se baseia em provas materiais, como o auto de apreensão e o laudo toxicológico, bem como nos depoimentos dos policiais, que confirmaram a prática do crime sob o crivo do contraditório.
4. Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante.
6. A pretensão de reverter a condenação com base na análise das provas demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme dispõe a Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido." (AgRg no REsp 2172876/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe em 3/7/2025)

Por fim, no que tange ao pleito de aplicação do tráfico privilegiado, assim se manifestou a Corte de origem (fl. 452):

"Na terceira fase da dosimetria da pena, o recorrente pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Contudo, não lhe assiste razão. No caso, a magistrada de 1º grau afastou a minorante, destacando que há indícios de que o réu integre a organização criminosa denominada "Gangue do Pombal", evidenciando seu envolvimento com atividades ilícitas. Além disso, conforme registrado (id 64339068), o apelante possui diversas passagens por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de entorpecentes, roubo e furto. Em consonância com o parecer da Procuradoria (ID 64831926), embora não se possa afirmar com absoluta certeza a vinculação do réu a uma organização criminosa, a análise do documento ID 64339068 evidencia que ele possui múltiplos registros na Vara da Infância e da Juventude, referentes a atos infracionais equiparados aos crimes de furto, roubo e consumo pessoal de entorpecentes. Tais circunstâncias denotam envolvimento reiterado em práticas ilícitas, afastando, assim, a aplicação da causa de diminuição prevista para o tráfico privilegiado. Nesse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento

Documento eletrônico VDA51612133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/10/2025 23:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 5cf23f3f-c9d8-43c3-b7bb-be7f7bd0edac

no sentido de que o histórico infracional do réu também pode ser considerado para afastamento da figura do tráfico privilegiado, quando comprovada a existência de circunstâncias concretas, configurada pela gravidade dos atos pretéritos, assim como a razoável proximidade temporal com o crime em análise."

A decisão deve ser mantida, uma vez que devidamente fundamentada nos elementos do caso concreto que indicam o envolvimento do agravante em organização criminosa voltada à disseminação dos entorpecentes.

Neste contexto, para infirmar o que restou decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de se aplicar a minorante, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 7, STJ.

Sobre o tema:

"(...) 6. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

7. No presente caso, verifica-se que os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação do agravante à atividade criminosa (tráfico de drogas), o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Assim, para se acolher a tese de que ele não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Mantida a pena definitiva superior a 8 anos, é inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena (regime fechado), nos termos dos artigos 33, § 2º, "a", e 59 do CP, inclusive por ter sido a pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais negativas.

9. Não se verifica ilegalidade ou deficiência na fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, pois o Tribunal de origem asseverou que o envolvido se encontra foragido, com mandado de prisão pendente de cumprimento desde, no mínimo, outubro/2023, fundamento concreto para a manutenção da segregação cautelar, forte na asseguração da aplicação da lei penal.

10. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 2188464 PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/12/2024)

Documento eletrônico VDA51612133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/10/2025 23:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 5cf23f3f-c9d8-43c3-b7bb-be7f7bd0edac

Válido assinalar, ainda, que a este Tribunal Superior possui sólida jurisprudência no sentido de que o histórico infracional constitui fator apto a afastar a redutora do tráfico privilegiado, desde que devidamente justificado no caso concreto.

A propósito:

> "DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO INFRACIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
>
> I. Caso em exame
>
> 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da fundamentação do Tribunal de origem para afastar a minorante do tráfico privilegiado.
>
> II. Questão em discussão
>
> 2. A questão em discussão consiste em saber se o histórico infracional pode ser utilizado para afastar o redutor do tráfico privilegiado, considerando a gravidade dos atos pretéritos, a contemporaneidade com o delito em apuração e outros elementos que evidenciem dedicação à atividade criminosa.
>
> III. Razões de decidir
>
> 3. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, considerando a existência de múltiplas condenações por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes,, e a diversidade de substâncias encontradas.
>
> 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do histórico infracional para afastar o redutor, desde que demonstrada concretamente a dedicação a atividades criminosas.
>
> 5. A aplicação da Súmula 83/STJ é adequada, pois o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência predominante desta Corte.
>
> IV. Dispositivo e tese
>
> 6. Resultado do Julgamento: Agravo não provido." (AgRg no REsp 2069393/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe em 16/09/2025).

Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a", do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 21 de outubro de 2025.

Documento eletrônico VDA51612133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/10/2025 23:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 5cf23f3f-c9d8-43c3-b7bb-be7f7bd0edac

Ministro Messod Azulay Neto
Relator

Documento eletrônico VDA51612133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/10/2025 23:30:24
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 5cf23f3f-c9d8-43c3-b7bb-be7f7bd0edac